TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca primero la materia en el mapa (p. ej., personalidad jurídica, constitución/escritura, aportaciones, patronato o intervención). Luego repasa las reglas del bloque correspondiente y, al final, verifica la redacción exacta consultando la literalidad del artículo en la norma.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y ámbito de aplicación	ar	Delimita el objeto: regulación de fundaciones competencia de la Generalitat en el marco del Estatut d'Autonomia.
Personalidad jurídica y validez	ar-4	Conecta la personalidad jurídica con la validez: si no afecta a la validez, se tiene por no puesta la previsión.
Escritura de constitución: extremos mínimos	ar-9,Artículo 12	Exige contenido mínimo en la escritura (certificación registral sobre denominación) y contempla menciones sobre cuentas.
Aportaciones no dinerarias y acreditación	ar-11	Regula la forma de efectuar aportaciones no dinerarias y la acreditación del valor al notario autorizante.
Aceptación del cargo del patronato	ar-13	Determina cómo y cuándo los patronos inician funciones: aceptación expresa en forma pública o equivalente.
Delegación y nombramiento de apoderados	ar-15	Permite nombrar apoderados generales o especiales con facultades fijadas en escritura de poder y límites previos.
Efectos temporales de una intervención	ar-18	La intervención queda alzada por el transcurso del tiempo, salvo prórroga mediante nueva resolución judicial.

3. Marco de la ley: objeto y ámbito (arts. ar)

Alcance competencial

- La Ley regula fundaciones de competencia de la Generalitat.
- Su encaje se realiza conforme al Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Finalidad normativa

- El punto de partida es la regulación de las fundaciones dentro del ámbito fijado por la norma.
- Permite orientar el estudio hacia reglas aplicables a las fundaciones competencia autonómica.

4. Validez y efectos sobre la personalidad jurídica (arts. ar-4)

Consecuencia de que no afecte a la validez

- Si una previsión no afectara a la validez, se tendrá por no puesta.
- La regla opera en el contexto de la personalidad jurídica.

Punto de examen en test

- Localiza expresamente la condición: "si no afectara a dicha validez".
- Identifica que el efecto es tener por no puesta la previsión.

5. Constitución de la fundación: escritura y denominación (arts. ar-9,Artículo 12)

Extremos mínimos de la escritura

- La escritura debe incluir certificación del Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana sobre inexistencia de denominación idéntica o semejante.
- La certificación acredita no hallarse inscrita o estar pendiente de inscripción otra fundación con denominación idéntica o semejante.

Cuentas para ingresar aportaciones

- El documento puede redactarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.
- Debe contener cuentas abiertas en entidades de crédito donde se ingresarán las aportaciones.

6. Aportaciones no dinerarias: forma de ejecución y acreditación (arts. ar-11)

Ejecución e identificación en escritura

- Las aportaciones no dinerarias deben efectuarse por los aportantes en la escritura de constitución o de aportación a la dotación.
- En la escritura deben figurar debidamente reseñadas.

Acreditación del valor ante notario

- El valor se acredita al notario autorizante.
- Tratándose de bienes muebles o inmuebles, se aporta certificación por titulado competente bajo su responsabilidad.

7. Patronato y poderes: inicio de funciones y apoderamientos (arts. ar-13,ar-15)

Aceptación del cargo

- Los patronos ejercen sus funciones después de aceptar expresamente el cargo.
- La aceptación puede realizarse en documento público, en privado con firma legitimada, o mediante firma electrónica avanzada o cualificada, o comparecencia ante el Registro.

Nombramiento de apoderados

- El Patronato puede nombrar apoderados generales o especiales, sin perjuicio de la delegación de facultades.
- Las facultades las determina la escritura de poder y, en todo caso, respetando las limitaciones previstas.

8. Intervención: alzamiento por el transcurso del plazo (arts. ar-18)

Efecto del transcurso del tiempo

- La intervención queda alzada por el transcurso del tiempo al que se refiera.
- Solo se evita por la prórroga mediante nueva resolución judicial.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Para estudiar con precisión, usa el mapa para ir a la materia (constitución, aportaciones, patronato, intervención). Después contrasta cada regla en la literalidad del artículo y comprueba que identificas el efecto jurídico exacto (p. ej., “por no puesta” o “queda alzada”).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.